

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Anbieter

Heldenmoment

Lukas Steiner

E-Mail: heldenmoment@gmail.com

2. Leistungsbeschreibung

Der Anbieter erstellt eine **digitale Grafik einer personalisierten Actionfigur im Retro-Stil**, basierend auf dem hochgeladenen Foto und den vom Kunden gemachten Angaben. Die Datei wird ausschließlich **digital** per E-Mail zugestellt (kein physisches Produkt).

3. Bestellung und Vertragsschluss

Durch Ausfüllen und Absenden des Formulars sowie der vollständigen Bezahlung wird ein verbindlicher Vertrag über die Erstellung der Grafik abgeschlossen.

4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt vorab über den angegebenen PayPal-Link (PayPal oder Kartenzahlung möglich).

Die Bearbeitung beginnt erst nach vollständigem Zahlungseingang.

5. Lieferbedingungen

Die personalisierte Grafik wird innerhalb von **[z. B. 3–5 Werktagen]** nach Zahlungseingang per E-Mail an die angegebene Adresse gesendet.

Eine Lieferung in physischer Form erfolgt nicht.

6. Nutzungsrechte

Die fertige Grafik darf vom Kunden **für private Zwecke frei verwendet** werden (z. B. als Geschenk, Druck, Profilbild etc.).

Eine kommerzielle Nutzung (z. B. Weiterverkauf, gewerbliche Nutzung) ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Anbieters erlaubt.

7. Zustimmung zur Verwendung für Werbezwecke

Der Kunde erklärt sich mit dem Absenden des Formulars ausdrücklich damit einverstanden, dass

- a) die hochgeladenen Bilder,
 - b) die erstellten Actionfiguren-Grafiken sowie
 - c) ggf. bereitgestellte Texte (z. B. Name, Zitat oder Beschreibung)
- vom Anbieter **für eigene Werbezwecke verwendet und veröffentlicht werden dürfen**, insbesondere auf Websites, in sozialen Medien, Anzeigen und Präsentationen.

Diese Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail widerrufen werden.

8. Widerrufsrecht

Da es sich um eine **individuell angefertigte digitale Leistung** handelt, besteht **kein Widerrufsrecht** (§ 18 FAGG bzw. § 312g BGB).

9. Datenschutz

Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Bilder und Informationen werden gemäß Punkt 7 verwendet, sofern keine schriftliche Widerrufserklärung vorliegt. Unabhängig davon werden alle Daten auf Wunsch vollständig gelöscht.

10. Haftung

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben des Kunden.

Die Qualität des Ergebnisses hängt wesentlich von der Qualität des bereitgestellten Fotos ab.

11. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Republik Österreich.

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Anbieters.